

**“BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA COMPRA ÁGIL DESTINADA A LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS”.**

ADMISIBILIDAD DE OFERTAS

Los proveedores deberán adjuntar cotización formal por los productos solicitados, y su descripción técnica que permita corroborar los productos con los solicitados, la omisión de información técnica como, por ejemplo: no indicar litros, medidas, colores, características de un material (anticorrosivo, impermeable, etc.), entre otros y/o la no presentación de una cotización (formato digital Word, PDF o similar) podrá ser motivo para declarar inadmisibile la oferta.

CALIDAD TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS

Cuando la Unidad Compradora contemple la equivalencia de los productos, los proveedores podrán ofrecer productos de marcas equivalentes presentando en su oferta claramente el detalle del conjunto de propiedades y características que contemplen la equivalencia.

Será causal de inadmisibilidat, las ofertas que no permitan identificar claramente el producto ofrecido o que incluyan la palabra “equivalente” o “similar”, además de productos que impliquen cualquier variación en las condiciones técnicas.

PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS

El plazo de entrega comenzará a regir desde la aceptación de la correspondiente Orden de Compra, por lo cual, el proveedor adjudicado tendrá un plazo de 24 horas para realizar dicha aceptación en el portal Mercado Público una vez enviada a proveedor, salvo que las Bases Técnicas adjuntas señalen un plazo distinto. Si cumplido el plazo, no acepta la Orden de Compra, la Unidad Compradora podrá realizar la cancelación y comenzar un nuevo proceso.

Una vez aceptada la orden de compra por el proveedor y transcurrido el tiempo establecido para el despacho de los productos o servicios, y estos no hayan sido entregados, la División podrá solicitar la cancelación de la orden de compra, en caso de recibir los productos en un plazo mayor al señalado en la Orden de Compra, se tramitará el correspondiente cobro de multa en caso de corresponder.

El Oferente Adjudicado, tendrá como plazo definitivo para la entrega de los productos o servicios, aquel señalado en su oferta, en caso de que no sea señalado, se considerará como plazo definitivo de entrega aquel establecido por la Unidad Compradora en la cotización de la compra ágil, el cual será reflejado en la correspondiente Orden de Compra y el proveedor al aceptarla, se compromete al despacho de los productos en ese plazo.

La entrega de los productos o servicios, deberá ser de acuerdo a lo señalado en la respectiva cotización y Orden de Compra.

Los costos por flete deberán ser incluidos dentro del valor cotizado.

Será causal para devolución o cambio de los bienes que se adquieran, cuando se presenten las siguientes anomalías:

- a.- Por razones atribuibles al funcionamiento (fallas o desperfectos).
- b.- Productos que demuestren haber tenido usos previos.
- c.- Que no contenga el embalaje o empaque original o que se presente sin los sellos o etiquetas intactas.
- d.- No presenten todos los accesorios complementarios del bien principal.
- e.- En el caso de los alimentos, que no tengan las propiedades organolépticas adecuadas o en las condiciones establecidas en la cotización.

Los costos del cambio o devolución de los bienes, será cubierto por el proveedor adjudicado.

DESPACHO PARCIALIZADO

Cuando la entrega de los productos sea solicitada de forma parcializada, se entenderá como plazo de entrega, el tiempo transcurrido en días hábiles, desde que se efectúa el requerimiento de los productos por parte de la Unidad requirente hasta su recepción.

La coordinación para el despacho será vía correo electrónico o telefónica.

GARANTÍA

Los oferentes deberán señalar su garantía de acuerdo con lo solicitado en Bases Técnicas (Anexo A). En caso de que la oferta no señale la garantía, se entenderá que este corresponde a lo indicado en las Bases Técnicas.

PAGO DEL BIEN O SERVICIO

La factura deberá ser emitida en la misma fecha o posterior a la recepción conforme de los bienes o servicios. El Oferente adjudicado deberá presentar facturas original y cedible legalmente emitidas, en la cual se estampará la fecha de recepción. Las facturas deberán ser emitidas a nombre de la División de Bienestar Social de la Fuerza Aérea de Chile, RUT N° 61.103.006-1, dirección Gran Avenida José Miguel Carrera N° 10.525, Paradero 32 1/2, Edificio General del Aire Diego Aracena Aguilar, Base Aérea El Bosque, GIRO ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL y deberá contener, fecha, precios, indicando separadamente el valor neto del IVA y el detalle del bien o servicio.

Al momento de facturar, el proveedor tendrá la obligación de hacer llegar al correo abastecimiento.bsocial@fach.mil.cl, la información de la cuenta bancaria a la que se debe realizar el pago vía transferencia electrónica, dicha cuenta deberá ser necesariamente, la que corresponda a la Razón Social y RUT de la empresa que fue adjudicada, en ningún caso, esta Unidad de Compra realizará pagos a cuentas personales o a cuentas correspondientes a una Razón Social distinta. Asimismo, los rubros en que se especializa, actividad económica o giro comercial especificados e inscritos en el Servicio de Impuestos Internos, tendrán directa relación con la materia de las facturas sujetas al acuerdo.

El Oferente Adjudicado podrá realizar consultas sobre el estado de pago, al fono 02-29760343, correo electrónico marcelo.madrid@fach.mil.cl, el cual será revisado por el Departamento de Administración Financiera, dando respuesta a las inquietudes de los proveedores en relación al pago de facturas.

Se fija como plazo máximo de pago por parte de la División de Bienestar Social, 30 (treinta) días corridos desde la fecha de recepción conforme de la correspondiente factura, por parte del Departamento de Abastecimiento. Sin perjuicio de ello, se hace presente que no se recepcionarán facturas mientras la contratación no se encuentre totalmente tramitada; en caso de que igualmente el proveedor facture antes de la recepción conforme de los servicios y/o bienes corporales muebles, esta será rechazada.

La facturación en forma electrónica se realizará conforme a lo estipulado en la Ley N° 19.983.

Si La División tuviese fundamento plausible para no dar curso a una factura, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, deberá devolverla al Oferente Adjudicado, dentro de los 8 (ocho) días corridos siguientes a la fecha de recepción de la misma, para los efectos de que este último haga las correcciones y enmiendas respectivas y entregue la nueva factura, dentro de las 72 (setenta y dos) horas siguientes.

En caso que el Oferente adjudicado, registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 02 (dos) años, el pago producto de la presente contratación deberá ser destinada al pago de dichas obligaciones, en conformidad a la ley (Retención de pagos), para lo cual, esta División podrá requerir dichos antecedentes vía correo electrónico. En caso de requerirlo, el proveedor tendrá un plazo de 03 días hábiles, para enviar los antecedentes solicitados.

En caso de que el Oferente adjudicado, hubiese concurrido bajo la modalidad de Unión Temporal de Proveedores, deberá acompañar para proceder al pago un documento que reúna las mismas solemnidades que aquel mediante el cual se formalizó la citada unión, en que conste que el integrante que requiere el pago posee poderes suficientes para percibir.

DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

La contratación será resuelta, mediante resolución fundada, en forma inmediata por La División, sin responsabilidad para ésta, sin derecho a indemnización ni compensación de ningún tipo y sin necesidad de declaración judicial, en los siguientes casos:

1. La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
2. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes, siempre que el proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones.
3. El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Proveedor. Las Bases o el contrato deberán establecer de manera precisa, clara e inequívoca las causales que dan origen a esta medida.

4. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
5. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme al artículo 129 del reglamento. En tal caso, la Entidad sólo pagará el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al Proveedor, procederá que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el artículo 135 del reglamento.
6. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
7. Las demás que se establezcan en la Ley, en las respectivas Bases de la licitación o en el contrato

Se entiende por incumplimiento grave del contrato aquellos en que el proveedor no cumpla con las exigencias contenidas en las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Anexos Complementarios, entre ellas las siguientes:

1. Reclamos reiterados consignados vía correo electrónico por el supervisor del contrato de esta División. Se entenderá que los reclamos referidos anteriormente son reiterados cuando se repiten por más de 3 veces durante un período de un mes o más de 10 durante la vigencia del contrato, cualquiera sea el monto de las multas, la gravedad de las faltas o las razones que originen los reclamos.
2. La comprobación de la falta de idoneidad, de fidelidad o de integridad de los antecedentes aportados por el proveedor, para efecto de ser adjudicado o contratado, debido a lo anterior esta División, quedará facultada para solicitar información para corroborar los antecedentes presentados.
3. Incumplimiento de uno o más de los compromisos asumidos por el proveedor, en virtud, del pacto de integridad contenido en las Bases Administrativas.
4. Otros hechos que calificará fundadamente la contraparte técnica, que digan relación con las obligaciones esenciales del contrato.
5. Cualquier otro motivo debidamente calificado y justificado por esta División

El incumplimiento de las obligaciones contractuales facultará a la División para poner término anticipado a la contratación, sin que el Oferente le asista el derecho a reclamar indemnización alguna, sin perjuicio de las demás acciones legales que procedan, circunstancias que éste declara conocer.

Previo a ello la medida adoptada será notificada personalmente, mediante Carta certificada o correo electrónico a las direcciones registradas en el portal www.mercadopublico.cl, pudiendo este formular sus descargos por escrito a la Sección Logística de esta División de Bienestar Social de la Fuerza Aérea de Chile, al correo electrónico c.alarcon@fach.mil.cl dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la citada notificación. La medida a aplicar deberá ser formalizada a través de una resolución fundada, la que se pronunciara respecto de los descargos, si existieren, y se publicará en el Sistema de Informaciones dentro del plazo de 30 días hábiles.

FACTORING

En virtud del artículo 127 del Decreto N° 661 del año 2024, que contiene el Reglamento de la Ley N° 19.886, la División de Bienestar Social deberá cumplir con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por sus Oferentes, siempre y cuando se le notifique oportunamente de los mismos y no existan obligaciones o multas pendientes.

Para ello, deberá acompañarse copia del o los contratos, dentro de los diez días hábiles siguientes a la emisión de la respectiva orden de compra o celebración del Contrato de Prestación de Servicios, según corresponda.

PROHIBICIÓN DE CESIÓN

El Oferente adjudicado no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una contratación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los títulos de los créditos que emanen de estos contratos, puedan transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.

SUBCONTRATACIÓN

El Proveedor podrá concertar con terceros la subcontratación parcial del contrato, sin perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecerá en el Proveedor adjudicado, hasta un 30%. En aquellos contratos de carácter secreto o reservado, o cuando lo exija la seguridad del Estado, la subcontratación requerirá siempre autorización expresa de la Entidad.

Los oferentes deberán indicar en la propuesta o luego de la Adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, su importe y el nombre o razón social del subcontratista hábil en el Registro de Proveedores.

No será admisible la subcontratación en los siguientes casos:

- a.-Si excede el treinta por ciento del monto total del contrato.
- b.-Si afecta al subcontratista una o más causales de inhabilidad en el Registro de Proveedores.
- c.-Si el subcontratista se encuentra en alguna de las incompatibilidades para ser contratado por la Entidad pública a que se refiere el artículo 35 quáter de la Ley de Compras.

El Proveedor principal deberá notificar por escrito al órgano contratante de cualquier modificación en las prestaciones que deberá desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con anterioridad a la materialización de estos cambios. En caso de un cambio en la identidad de un subcontratista, el Proveedor principal deberá acreditar que este cumple con los requisitos señalados en el inciso anterior.

En ningún caso, la subcontratación podrá ser utilizada para efectuar una cesión del contrato.